

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2207/2532

นางบุษบา โต๊ะสัมฤทธิ์

โจทก์

นายสมผัส บุญใหญ่

จำเลย

นางบุษบา โต๊ะสัมฤทธิ์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 92)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาบังคับห้ามมิให้จำเลยและบริวารเข้าไปรบกวนในการครอบครองทรัพย์สินที่ดินโจทก์ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายจำนวน 4,000 บาท ให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่พิพาทเป็นของจำเลยห้ามโจทก์กับบริวารเกี่ยวข้องกับที่พิพาทอีกต่อไป และให้โจทก์กับบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่พิพาท หากโจทก์ไม่ปฏิบัติตามก็ให้จำเลยรื้อถอนเองโดยให้โจทก์เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายและให้จำเลยชำระค่าเสียหายให้โจทก์จำนวน 2,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ คำขออื่นให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 90,89)

โจทก์ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์โดยห้ามโจทก์ทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท (อันดับ 63)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา โดยห้ามโจทก์ทำนิติกรรมใด ๆ
เกี่ยวกับที่พิพาท หากโจทก์ฝ่าฝืนเมื่อใดก็ไม่อนุญาตและให้จำเลยบังคับคดีได้ทันที

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา โดยห้ามโจทก์ทำนิติกรรมใด ๆ
เกี่ยวกับที่พิพาท หากโจทก์ฝ่าฝืนเมื่อใดก็ไม่อนุญาตและให้จำเลยบังคับคดีได้ทันที

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตริวิมล-นิเวศน์ คำทอง)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ